民事起诉状

（船员劳务合同纠纷）

说明：

为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。

1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。

2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。

3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。

4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。

★特别提示★

诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。

如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。

当事人信息	
原告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□
被告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：

被告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____ 外资情况：有□ 中外合资经营企业□　中外合作经营企业□ 外商独资企业□　其他形式_____ 无□
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____ 外资情况：有□ 中外合资经营企业□　中外合作经营企业□ 外商独资企业□　其他形式_____ 无□

诉讼请求	
（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 船员工资	有□　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间在　　船上工作，累计拖欠船员工资　　元　　欠条：有□　无□ 无□
2. 遣返费用	有□　交通费　　元，住宿费　　元，其他　　元 无□
3. 其他报酬或费用	有□　项目：　　金额：　元 无□
4. 费用总额	元
5. 是否主张船舶优先权	是□　内容：请求确认原告的诉讼请求（　　元）对“×××”船享有船舶优先权，有权在船舶拍卖、变卖款中优先受偿。 否□
6. 是否主张诉讼费用	是□ 否□
7. 本表未列明的其他请求	
约定管辖和诉前保全	
1. 有无仲裁、法院管辖约定	有□　合同条款及内容： 无□
2. 是否已经诉前保全	是□　保全法院：　　保全时间： 保全案号： 否□ （如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料）
涉外及涉港澳台	
1. 是否涉外	是□　涉及国家： 否□
2. 是否涉港澳台	是□　涉港□　涉澳□　涉台□ 否□

事实与理由	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 诉请依据	合同约定： 法律规定：（法律及司法解释的规定，要写明具体条文）
2. 合同签订情况	（名称、签订主体、时间、约定工资及报酬等）
3. 合同履行情况	（包括船名、船舶所有人名称或姓名、雇主姓名、上船时间、下船时间、工作内容、回港时间、地点、实际领取工资及报酬等）
4. 仲裁相关情况	（申请仲裁时间、仲裁请求、仲裁文书、仲裁结果等）
5. 其他情况	
6. 证据清单（可另附页）	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□

是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

具状人（签字、盖章）：
日期：

注释：

船舶优先权，是指海事请求人依照海商法有关规定，向船舶所有人、光船承租人、船舶经营人提出海事请求，对产生该海事请求的船舶具有优先受偿的权利。从受偿顺序来看，该权利排在船舶留置权之前，具有很强的优先性。但是，作为法律赋予特定的海事请求权人的一种以船舶为标的的特殊担保物权，具有法定性、依附性等特点，并非任何海事请求都可以当然地成为船舶优先权的担保对象。依据我国海商法有关规定，权利人可就船员工资、劳动报酬及其他相关费用的给付请求主张船舶优先权，但是应当从权利产生之日起一年内通过向法院申请扣押船舶的方式行使权利。